

0019128-93.2015.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Cesar da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

PAULO CÉSAR DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0019128-93.2015.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019128-93.2015.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Cesar da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

PAULO CÉSAR DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a

denúncia, no dia 12 de junho de 2015, no período vespertino, na residência situada na Rua Manoel Vieira Nunes, nº 100, Jardim Marisa, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma mochila, um par de chinelos, duas camisetas e outros objetos, avaliados em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e pertencentes à vítima Ana Paula da Silva. Segundo narra o Promotor de Justiça, o denunciado deslocou o portão da residência, retirando-o da engrenagem e, logo em seguida, ingressou no imóvel, acessando o interior através de uma janela.

Após subtrair os bens acima descritos, evadiu-se do local. Entretanto, posteriormente, devolveu os objetos à vítima.

Concluída a investigação policial (fls. 04/62), o Ministério Público ofertou denúncia (fls. 02/03), a qual foi recebida no dia 04 de maio de 2017 (fls. 76/77). Nomeado pelo convênio Defensoria/OAB (fls. 89/90), o Defensor apresentou resposta escrita à acusação (fls. 80/88 e 149/158), alegando atipicidade da conduta e pleiteou a realização de exame de dependência toxicológica no acusado.

Citado por edital (fls. 147), o denunciado não compareceu em Juízo, nem constituiu Defensor. Em razão disso, foi declarada a sua revelia e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 172).

Citado pessoalmente (fls. 192), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 197), respondeu à acusação (fls. 202/205).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 210).

Durante a instrução processual, a vítima, embora intimada (fls. 243), não compareceu à audiência. O acusado, citado (fls. 192), mudou-se de endereço sem comunicar ao Juízo, sendo declarada a sua revelia (fls. 253/254).

A Defensora pleiteou a instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 253/254), o que foi indeferido, pois o réu não foi localizado.

Nos debates orais, registrados por gravação audiovisual, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, pleiteando a aplicação do artigo 15 do Código Penal (arrependimento eficaz) (fls. 253/254).

A Defesa, nas alegações finais, reiterou a manifestação do Promotor de Justiça, pela improcedência da ação penal (fls. 253/254).

É o relatório.

DECIDO.

Não há nulidades ou irregularidades a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 10/12), de avaliação (fls. 13/15) e de entrega (fls. 16/17), e pelo laudo pericial (fls. 55/61).

Entretanto, a autoria não foi confirmada sob o contraditório.

Ouvida na fase extrajudicial (fls. 18), a vítima Ana Paula da Silva, irmã do acusado, relatou que, no dia do fato, estava trabalhando, quando foi informada que o réu havia adentrado a residência dela e de lá subtraído alguns objetos.

Entretanto, Paulo César alegou arrependimento pelo ato e ficou esperando-a no local para devolver os bens furtados. Após, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência.

O acusado, também na fase administrativa (fls. 19), reprisou a versão apresentada pela vítima, confessando a autoria do furto.

Entretanto, embora intimada (fls. 243), a vítima não compareceu em audiência judicial.

Todo o conjunto probatório anexado aos autos foi produzido na fase extrajudicial. Da inexistência de prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório decorre a impossibilidade de condenação do acusado, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para absolver PAULO CESAR DA SILVA, natural de Paranavaí/PR, inscrito no RG sob o nº 71.281.661 SSP/SP, filho de Eunice de Souza Rocha da Silva e Francisco Galdino da Silva, da

acusação de prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem condenação em custas.

Cientifique-se a vítima (art. 201, § 2º, CPP).

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensores nomeados (fls. 197).

Transitada em julgado, façam-se as comunicações e anotações necessárias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 29 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA